



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 02/07/2024 alle ore 15:30 in composizione monocratica:

MANCA ANTONELLO, Giudice monocratico

in data 02/07/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 543/2023 depositato il 29/11/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Abaco S.p.a. - 02391510266

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 163 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1 in persona del legale rapp.te p.t. Rappresentante_1, ai fini del presente atto elett.te dom.to in Luogo_1 presso e nello studio dell'Avv. Difensore_1, che la rappresenta e difende per delega apposta a margine dell'atto introduttivo, ricorre avverso l'avviso di accertamento in epigrafe emesso dall'ABACO SPA concessionario del Comune di Sassari per imposta TOSAP per l'anno 2019.

In primo luogo si eccepisce l'assoluta nullità dell'accertamento non essendo possibile determinare l'oggetto dell'accertamento che invece necessita di un certo grado di specificità al fine di consentire al contribuente di poter determinare quale sia l'oggetto del tributo richiesto.

Fa presente che il passo carrabile oggetto dell'avviso impugnato si all'interno di una zona privata di proprietà di un consorzio, del quale la ricorrente è consorziata, ed essendo quindi il suolo privato e/o consortile, l'occupazione dello stesso non è assoggettabile alla tassazione di cui al D. Lgs. n° 507/93.

Inoltre, pur ritenendo assolutamente insuperabile tale eccezione, sempre nel merito, si osserva che il ricorrente è proprietario dell'immobile sito nella Indirizzo_1, ma non ha mai richiesto alcun passo carrabile, né ha preteso di occupare alcuno spazio che non fosse di sua esclusiva proprietà e non occupa alcuna porzione di strada consortile.

CONCLUSIONI:

1) dichiararsi infondati gli addebiti sopra contestati e pertanto deliberare che nulla è dovuto dalla per la tassa che per le sanzioni portate nell'atto di accertamento e, per l'effetto, in accoglimento del presente ricorso, annullarlo; 3 2) con vittoria di spese, diritti ed onorari

La ABACO SPA, si costituisce ed ribadisce la legittimità dell'avviso impugnato e conclude per il rigetto del ricorso chiedendo la vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare infondato e deve essere rigettato. Premesso che L'indagine sulla natura pubblicistica o meno di una via costituisce oggetto di accertamento devoluto alla cognizione del giudice ordinario attesi i principi di diritto secondo cui, da un lato, la controversia circa la proprietà. pubblica o privata, di strade, o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su strade private. è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione (tra le altre, S.U. nn. 5457/80,9206/94) e, dall'altro, l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblica dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte di una collettività mediante un' azione negatoria di servitù (tra le altre, Cass. n.4182/76) deve in primo luogo osservarsi che il Giudice Tributario può provvedere a detto accertamento in via incidentale e alla luce delle prove offerte dalle parti.

In virtù di siffatto consolidato orientamento giurisprudenziale incombeva alla contribuente dare la prova che la Indirizzo_1 non era una strada gravata uso pubblico. In breve la presunzione di pubblicità della Indirizzo_1 non può essere vinta con la sola attestazione del fatto che tale via faceva parte di un Consorzio e pertanto doveva essere considerata privata, occorrendo al fine sopradetto la allegazione e la prova di eventi posti in essere in concreto (presenza di catena impeditiva dell'accesso ad estranei di cartelli di avvertimento che trattavasi di strada privata, la produzione di documentazione diretta ad attestare la cura del manto stradale da parte dei privati, la predisposizione dei marciapiede a loro spese, la predisposizione di meccanismi atti a impedire il parcheggio di autovetture di proprietà degli estranei) fatti tutti che avrebbero appalesato un utilizzo della strada uti dominus e non uti cives. Ulteriore dimostrazione dell'uso pubblico della via è data dalla foto prodotta dal concessionario che conferma quanto affermato nelle controdeduzioni. Dalle foto infatti risulta un dislivello tra la proprietà privata e la strada comunale. Tale dislivello è stato da uno strato di cemento che unisce la strada comunale e lo spazio privato occupando parte della strada

pubblica. Deve pertanto applicarsi il 4° comma dell'art. 44 del decreto legislativo 507/1993 il quale recita:"
4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata."

Pertanto anche in mancanza di richiesta formale da parte del contribuente il passo carrabile deve essere assoggettato a tassazione.

In siffatta situazione il rigetto della domanda appare d'obbligo. La Commissione ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione in composizione monocratica

Respinge il ricorso. Spese compensate.

Sassari, 2 luglio 2024

Il Giudice Monocratico

Dr. Antonello Manca